DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Defensoria Pública da Comarca de Serra Clara

AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BOA ESPERANÇA/MS

GABRIEL NUNES FERRAZ, brasileiro, criança em idade escolar, representado por sua mãe, **MARIANA NUNES FERRAZ**, brasileira, solteira, trabalhadora da indústria, residente no Município de Santa Aurora/MS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com fundamento nos arts. 1º, III, 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, no art. 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e na Lei nº 8.080/1990, propõe **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** contra o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, e o **MUNICÍPIO DE SANTA AURORA/MS**, representado pelo Prefeito ou pelo Procurador do Município, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I. DOS FATOS

O autor tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), CID F90.2, conforme relatório da Dra. Helena Campos Viana (CRM/MS 0000), e precisa usar de forma contínua o medicamento cloridrato de atomoxetina 40 mg, conforme o receituário e o questionário médico que acompanham esta inicial.

A doença provoca diversos efeitos e, sem a medicação, há risco de agravamento do quadro e de descontrole da comorbidade, como afirmou a médica que o acompanha.

O medicamento é inacessível à família em razão do alto custo, em torno de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por mês, conforme os orçamentos anexos, e a família não tem condições de custear o tratamento.

Foi feito requerimento à Secretaria de Saúde do Município de Santa Aurora, que negou o medicamento ao autor, conforme documento anexo. Não resta alternativa senão buscar o Poder Judiciário para que os réus forneçam o medicamento ou, não sendo possível pela rede pública, custeiem o tratamento na rede particular.

II. DO DIREITO

A saúde é direito de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da Constituição Federal). A Lei nº 8.080/1990 inclui no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, "d"), e consagra a integralidade da assistência (art. 7º, II). A Constituição Estadual repete a garantia nos arts. 173 a 175.

A obrigação dos entes federados é solidária, de modo que o cidadão pode demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, como reconhece o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 420.563/PR, Segunda Turma).

III. DA TUTELA DE URGÊNCIA

A probabilidade do direito está nos fundamentos jurídicos e nos documentos médicos, que não deixam dúvida sobre a doença e a necessidade do medicamento. O perigo de dano decorre do

próprio quadro clínico, que se prolonga e se agrava com a demora (arts. 297 e 300 do CPC).

IV. DOS PEDIDOS

Requer: (a) os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser o autor assistido pela Defensoria Pública (LC Federal nº 80/1994, LC Estadual nº 111/2005 e art. 98, § 1º, do CPC); (b) a tutela provisória de urgência, sem ouvir a parte contrária, para que os réus forneçam o cloridrato de atomoxetina 40 mg; (c) prazo razoável para cumprimento, sob pena de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do CPC); (d) em caso de descumprimento, o sequestro de verbas públicas suficientes para o custeio do tratamento na rede privada; (e) a citação dos réus; (f) a procedência do pedido, confirmando a tutela, para condenar os réus a fornecer o cloridrato de atomoxetina 40 mg; (g) honorários de sucumbência em favor do fundo da Defensoria Pública; (h) a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, inclusive intimação pessoal e prazo em dobro.

Protesta por todos os meios de prova admitidos. Dá à causa o valor de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais).

Vila Boa Esperança/MS, data da assinatura digital.

Marcelo Antunes Prado
Defensor Público (assinado digitalmente)